

1519084-25.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... o édito condenatório, mas pelo roubo simples, não majorado.

Neste tópico, ressaltando entendimento anterior, dada a não apreensão da arma de fogo e, conseqüentemente, da realização de perícia que atestasse seu potencial lesivo, não é possível o reconhecimento da respectiva majorante. Além disso, a vítima, em juízo, não

Conseqüentemente, à luz das provas colhidas e demais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1519084-25.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519084-25.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2165254/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 18577357 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 4609/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 4922/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2165254 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO CRUZ BARROS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

LUIZ FERNANDO CRUZ BARROS DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 05 de junho de 2021, por volta das 04h40, na Rua Estoris do Norte, 258, Capão Redondo, nesta cidade e Comarca da capital, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular marca Asus IMEI 352319089322703, um relógio, uma corrente de prata, documentos pessoais e a quantia de R\$ 120,00 em espécie, pertencentes à vítima Leandro de Assis Ramos.

Boletim de ocorrência às fls. 06/11; auto de exibição, apreensão e entrega à fl. 12; auto de reconhecimento de pessoa à fl. 13; auto de reconhecimento de objeto à fl. 14; termo de depoimento às fls. 15/16; termo de declarações à fl. 17; termo de interrogatório às fls. 18/19;

Recebida a denúncia no dia 12 de julho de 2021 (fls. 27/28), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 40/42).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o registro do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e auto de exibição e apreensão.

A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Vejamos.

Segundo apurado, os policiais militares Pedro e Mateus efetuaram abordagem de rotina do acusado e, em revista pessoal, encontraram na sua posse uma corrente, um relógio, R\$ 100,00 e o aparelho celular "Asus", objetos relacionados no BO nº 4609/2021 (fls. 06/07), roubados poucos dias antes, em 05/06/2021.

O réu foi encaminhado ao Distrito Policial, a vítima do roubo compareceu e reconheceu pessoalmente o réu e também a propriedade dos objetos apreendidos. O reconhecimento pessoal foi igualmente positivo em juízo.

Relatou que é motorista de aplicativo - Uber - e, na data dos fatos, atendia o réu numa corrida, quando no percurso ele anunciou o assalto, utilizando um objeto preto, que lhe parecer ser arma de fogo, embora não a tenha visualizado com precisão. Subtraiu dinheiro, seu relógio, uma corrente de prata e seu telefone móvel.

LUIZ FERNANDO, em seu interrogatório judicial, confessou integralmente a subtração, negando, apenas o emprego de arma de fogo.

Essa é a prova oral colhida, suficiente para fundamentar o édito condenatório, mas pelo roubo simples, não majorado.

Neste tópico, ressaltando entendimento anterior, dada a não apreensão da arma de fogo e, conseqüentemente, da realização de perícia que atestasse seu potencial lesivo, não é possível o reconhecimento da respectiva majorante. Além disso, a vítima, em juízo, não

Conseqüentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, caput do Código Penal.

Solucionando o mérito, passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu cumpria pena em regime aberto, por outro roubo, quando voltou a delinquir. Desatendeu, assim, o compromisso assumido com o juízo das Execuções Criminais e evidenciou sua personalidade e comportamento social inadequados.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência, no processo nº. 0060639-04.2018.8.26.0050, com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, nada a considerar, resultando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o fechado para o réu, em atenção a reincidência específica, a gravidade do delito e o quantum da pena aplicada.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIZ FERNANDO CRUZ BARROS DA SILVA como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA